

ed 225327.

REPUBLICA DEL ECUADOR



I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON
DIRECCION REGISTRAL
SECCION VALORES Y CATASTROS
CATASTROS ZONA URBANA

INVECAT 51784300

FECHA 16 Febrero 2012

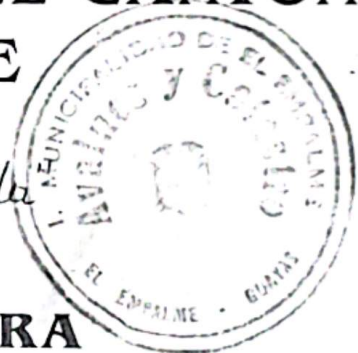
AREA TERRENO 6.4339 + 10

EL EMPALME



NOTARIA PUBLICA DEL CANTON EL EMPALME

"Primera y Segunda" TESTIMONIO DE LA ESCRITURA



Protocolización que hace la Subsecretaria de
Tierras y Reforma Agraria a favor de la
señora Elivisora Andueza Marcello Flaver.

Ab. Ma. Marlene Vélez Macías
NOTARIA INTERINA

El Empalme,

13 - Febrero - 2012

Ab. Marlene Velez Macías
NOTARIA INTERINA
Saldo No. 1155
Asesor 04/22/11
Ecuador - Guayaquil - Ecuador



PROTOLIZACION. ABOGADA
MARLENE VELEZ MACÍAS, NOTARIA
INTERINA DEL CANTON EL EMPALME, PROVINCIA
DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, PREVIA
PETICION DEL ANTECEDE Y EN EJERCICIO DE
LA FACULTAD QUE ME CONCEDE EL NUMERA-
DOS DEL ARTICULO DIECIOCHO DE LA LEY
NOTARIAL, DEL FE. QUE EN LA PRESENTE
FECHA, PROTOCOLIZO, INCORPORANDO AL
PROTOLIZO DE DILIGENCIAS PUBLICAS A MI
CARGO LA PROVIDENCIA DE ADJUDICACION
NUMERO UNO UNO CERO NUEVE O CERO CERO
SIETE NUEVE TRES SIN HIPOTECA, EMITIDA POR
LA SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA
AGRARIA, MEDIANTE PROVIDENCIA DICTADA EN
GUAYAQUIL, EL VEINTE DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL ONCE, A LAS DOCE HORAS SEIS
MINUTOS, RESPECTO A UN LOTE DE TERRENO
DE PROPIEDAD DE LA SEÑORA ELA
ANDREA MARCILLO ALAVA, DE UNA SUPERFICIE
TOTAL DE SEIS HECTAREAS CUARENTA Y TRES
AREAS, UBICADO EN EL SECTOR EL ACHIOTE,
PARROQUIA GUAYAS, DEL CANTON EL EMPALME
PROVINCIA DEL GUAYAS, EN CINCO FOJAS
UTILES, EL EMPALME, A LOS TRECE DIAS
DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
DOCE.

QUANTIA INDETERMINADA - - - -

AB. MARLENE VELEZ MACÍAS
NOTARIA INTERINA

Ab. Marlene Velez Macías
NOTARIA INTERINA



SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

STRA



1001082

OFICIO SG. No. SSTR-2011

Guayaquil, 30 DIC 11.

SEÑOR
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON.
EL EMPALME,

De mi consideración:

Adjunto al presente sirvase encontrar 2 providencias de adjudicación sin hipoteca, emitidas por el señor **DIRECTOR DEL DISTRITO OCCIDENTAL SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA, ABG. EDUARDO CARRIEL MUÑOZ**, pertenecientes al cantón **EL EMPALME**, provincia del Guayas, a fin de que se proceda a inscribir en los registros a su cargo; las mismas que se detallan en la continuación.

NOMBRES

No. PROVIDENCIAS

ZAMBRANO CEDEÑO WALER
MARCILLO ALAVA ELIODORA ANDREA

1111G13772
1109G00793

Atentamente,

Abg. Eduardo Carriel Muñoz

**DIRECTOR DEL DISTRITO OCCIDENTAL
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA**

Ab. Mariene Vélez Macías
NOTARIA INTERINA



GOBIERNO NACIONAL
DE LA REPÚBLICA
DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA



PROVIDENCIA DE ADJUDICACIÓN No. 1109G00793

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: EL EMPALME

PARROQUIA: GUAYAS

SECTOR: EL ACHIOTE

LOTE No.: S/N

SUPERFICIE: 6.4339 HAS

UBICADO EN: S/N

O NOMBRE: S/N

DISTRITO: OCCIDENTAL

PROYECTO:

SUBSECRETARÍA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

1. Guayaquil, 20 de Diciembre del 2011 a las 12:06:42 VISTOS - MARCILLO ALAVA ELIODORA ANDREA con cédula(s) de ciudadanía numero(s) 1304116138 de nacionalidad(es) ECUATORIANA de estado(s) civil(es) CASADO conforme señala(n) el(los) interesado(s), quien(es) ha(n) presentado la Solicitud tramitada con el expediente N° 1109G00793, para obtener la adjudicación del lote de terreno cuyas características y ubicación se detallan a continuación:

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: EL EMPALME

PARROQUIA: GUAYAS

SECTOR: EL ACHIOTE

LOTE No.: S/N

SUPERFICIE: 6.4339 HAS

UBICADO EN: S/N

O NOMBRE: S/N

2. El predio es patrimonio del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca - Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria según Decreto Ejecutivo No. 373 del 28 de mayo del 2010 ; L.D.A. Y LEY TIERRAS BALDIAS ART. 1, NUMERAL 1 Protocolizada el e inscrita en el Registro de Propiedad del Cantón

3. El precio para la adjudicación de la tierra objeto de esta providencia, es: el siguiente:

	PRECIO UNITARIO		TOTAL
Tierra, por HAS.	\$ 14.40	X 6.4339 HAS	\$ 92.74
Linderación y/o verificación			\$ 3.86
Intereses			\$ 0.00
Mejoras			\$ 0.00
		PRECIO TOTAL	\$ 96.60

Ab. Marlene Velez Macias
NOTARIA INTERINA

SON: NOVENTA Y SEIS DOLARES CON SESENTA CENTAVOS

El avalúo de la tierra y mejoras lo fijó: INDA S/N DEL 07-07-2010

4. Para la cancelación de la cantidad señalada en el numeral 3, el (los) peticionario(s) acepta (n) la siguiente forma de pago:

DEPÓSITO POR TIERRA

Comprobante ingreso y/o Recibo Caja Gral No(s)	FECHA(S)	VALOR(ES)
#15353	08-Jul-2010	\$ 92.74

DEPÓSITO POR LINDERACIÓN Y/O VERIFICACIÓN

#15353	08-Jul-2010	\$ 3.86
--------	-------------	---------

DEPÓSITO POR MEJORAS

-----	-----	\$ 0.00
-------	-------	---------

TOTAL PAGADO \$ 96.60

Nº 0033807





Los requerimientos legales ADJUDICASE a: MARCILLO ALAVA ELIODORA ANDREA el
la tel: 09 95 55 55 55, con la superficie que se deja establecida y con los linderos constantes en el
informe de linderación S/N de fecha MAYO 2010 y que a continuación se detalla:

NORTE: CON ALICIA MERCEDES MARCILLO ALAVA EN 570.6 M. N 89 15 E

SUR: CON FLORENCIO PORFIRIO MARCILLO ALAVA EN 509.08 M. S 87 48 0

ESTE: CON ESTERO EL ACHIOTE EN 175 M SIGUIENDO EL RUMBO

OESTE: CON GASPAR MARCILLO ALAVA EN 55.3 M N 6 14 0; FELICITA MARCILLO ALAVA EN 75 M N 0 0
E

SE ADJUNTA COPIA DEL PLANO, INFORME DE LINDERACIÓN Y PLAN DE MANEJO

6. La presente Adjudicación se revertirá por el incumplimiento de las siguientes obligaciones: A) Que el adjudicatario impida el libre acceso o tránsito por las servidumbres que hubiere o que estableciere La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria u otra autoridad competente. B) Que el adjudicatario no cumpla el plan de manejo sustentable del área aprobado por La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria o el Ministerio del Ambiente (MAE), según el caso. C) Por dolo es decir por engaño, fraude o trampa que distorsione o provoque equivocación a los servidores públicos que deben informar o decidir sobre la Adjudicación. Se entenderá la misma causal cuando el dolo provenga de los servidores públicos que intervengan en el trámite. La apreciación del dolo será probada dentro del trámite de reversión a la Adjudicación, sin perjuicio de la acción, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

7. Esta adjudicación no da derecho a Saneamiento por Evicción y se realiza en relación a la cabida; sin embargo de lo cual, si la superficie fuere mayor a la expresada en esta providencia, el exceso continuará perteneciendo al Estado, que dispondrá libremente aún cuando estuviere cultivado, pero si la superficie fuere inferior a la expresada, ello no da derecho al adjudicatario para formular ninguna reclamación, debiendo conformarse con la superficie que existiere.

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA



PROVIDENCIA DE ADJUDICACIÓN No.: 1109G00793 EXPEDIENTE No.: 1109G00793

PROVINCIA: GUAYAS

CANTÓN: EL EMPALME

PARROQUIA: GUAYAS

SECTOR: EL ACHIOTE

LOTE No.: S/N

SUPERFICIE: 6.4339 HAS

UBICADO EN: S/N

O NOMBRE: S/N

DISTRITO: OCCIDENTAL

PROYECTO:

8. La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria se reserva el derecho de verificar técnicamente la cabida y linderos del predio adjudicado.

9. Mientras el adjudicatario no cumpla el plan de manejo en el plazo establecido, no podrá enajenar el predio.

10. Cuando se ha producido transferencia de dominio a favor de terceros la adjudicación puede ser objeto de reversión por las mismas causas que habrían afectado al adjudicatario original. Los terceros adquirentes necesariamente se subrogarán en los derechos y obligaciones del adjudicatario.

11. El adjudicatario ó quien lo subrogue en el derecho de dominio no podrá alegar plazo total por incumplimiento del plan de manejo aprobado para la adjudicación, que haya considerado

Ab. Mariéne Velez Macías
NOTARIA INTERINA

12. En caso de revertirse esta adjudicación, el predio volverá al estado anterior libre de todo gravamen aunque estuviere en poder de terceros a cualquier título, quienes deberán atenerse a la resolución dictada.

13. El adjudicatario deberá entregar a La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria en un plazo máximo de 120 días después de la fecha de entrega de la Providencia de Adjudicación, una copia auténtica debidamente protocolizada e inscrita en el respectivo Registro de la Propiedad. De no hacerlo, se podrá dejar sin efecto o se resolverá la misma, según sea el caso.

La presente providencia, una vez anotada en el Registro Catastral General de tierras de La Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria, protocolícese en una Notaría Pública, e inscribese en el Registro de la Propiedad Cantonal correspondiente, conjuntamente con el plano y el plan de manejo que forman parte de esta Adjudicación, a costa del adjudicatario.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE...

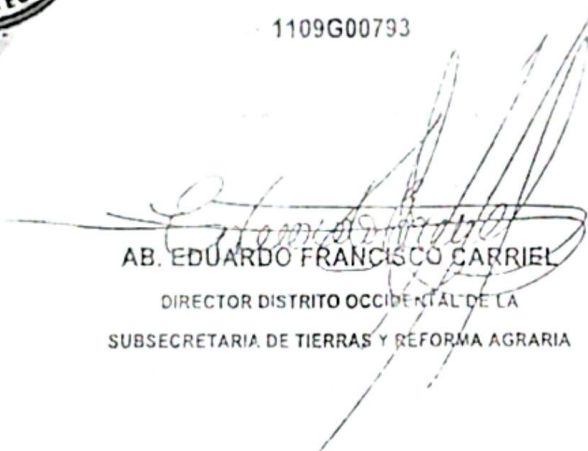
Nº 0033807





MARCILLO ALAVA ELIODORA ANDREA

1109G00793


AB. EDUARDO FRANCISCO CARRIEL

DIRECTOR DISTRITO OCCIDENTAL DE LA
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA



CERTIFICO.-


AB. JOSE FERNANDO HERRERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC DISTRITO OCCIDENTAL DE LA
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA

La presente providencia queda anotada en esta fecha en el Registro Catastral General de Tierras de
la Subsecretaría de Tierras y Reforma Agraria en el Folio No. 100 Tomo No. 29 DO
Guayaquil, 28/12/2011

CERTIFICO.-


AB. JOSE FERNANDO HERRERA SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC DISTRITO OCCIDENTAL DE LA
SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA




ELABORADO POR: ABA/VG

PLAN DE EXPLOTACIÓN



DISTRITO: OCCIDENTAL DELEGACIÓN:	PREDIOS MENORES A 100 HAS.		N° COD. PROV. 09
1. DATOS GENERALES			
NOMBRE DEL (LOS) SOLICITANTE (S) ELIODORA ANDREA MARCILLO ALAVA			
NOMBRE DEL PREDIO: LT			
2. UBICACIÓN			
PROVINCIA: GUAYAS	CANTON: EL EMPALME	PARROQUIA: GUAYAS	
SECTOR: EL ACHIOTE	ZONA:	SUPERFICIE: 6,4339 HAS	
3. PLAN PROPUESTO			
CULTIVOS	SUP. HAS.	PLAZO EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CULTIVOS DE CICLO CORTO			
CULTIVOS PERMANENTES Y SEMIPERMANENTES			
CACAO	3,4029 HAS	EJECUTADO	MANTENIMIENTO
CAFE	2,0310 HAS	EJECUTADO	MANTENIMIENTO
PASTO	1,0000 HAS	EJECUTADO	MANTENIMIENTO
PASTIZALES			

Ab. Marlene Vélez Macías
NOTARIA INTERINA





ALTIVOS	SUP. HAS.	PLAZO EJECUCIÓN	CONSERVACIONES
MONTES Y BOSQUES			
OTROS			
TOTAL:	6,4339 Has.		

Yo (nosotros) ELIODORA ANDREA MARCILLO ALAVA

Yo (nos) comprometemos (emos) a cumplir el presente Plan de Explotación:

Elidora Andrea Marcillo Alava

F. _____

Nosotros (s): CARLOS BUSTAMANTE CANTILLO

Técnico (s) del INDA, declaramos que el presente Plan es ejecutable en todas sus partes

F. Carlos Bustamante Cantillo



LEVANTAMIENTO PLANIMETRICO

LOTE DE ELIODORA ANDREA MARCILLO

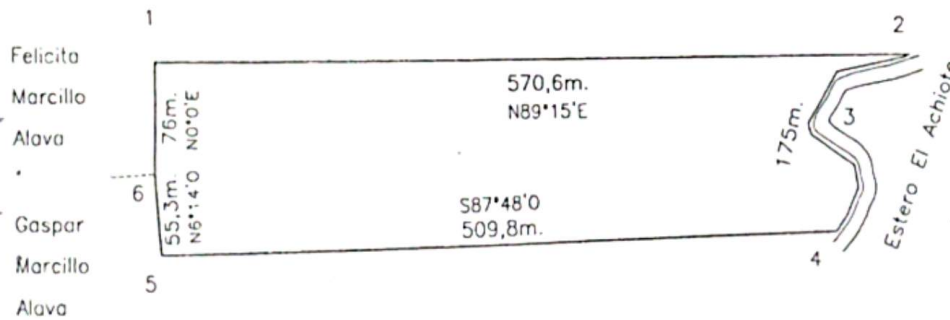
SUPERFICIE 6,4339 Hs	FECHA MAYO 2010	PROVINCIA GUAYAS	CANTON EL EMPALME	PARROQUIA LA GUAYAS	SECTOR EL ACHIOTE
-------------------------	--------------------	---------------------	----------------------	------------------------	----------------------



UBICACION
ESCALA 1:50,000

REFERENCIA CARTOGRAFICA
GUAYAS
CT-NMI-E4, 34-11-8
SERIE J7,
EDICION 1:2004

Alicia Mercedes Marcillo Alava



Florencio Porfirio Marcillo Alava

Ab. Marlene Vélez Macías
NOTARIA INTERINA

CUADRO DE COORDENADAS		
PUNTO	X	Y
1	653 997,00	9 895 247,00
2	654 516,00	9 895 254,00
3	654 430,96	9 895 237,92
4	654 523,00	9 895 137,00
5	654 003,00	9 895 116,00
6	653 997,00	9 895 121,00

ELIPSOIDE: SAM 58

NORTE:	Con Alicia Mercedes Marcillo Alava en 570,6m. N89°15'E.
SUR:	Con Florencio Porfirio Marcillo Alava en 509,8m. S87°48'O.
ESTE:	Con Estero El Achiote en 175m. siguiendo el rumbo.
OESTE:	Con Gaspar Marcillo Alava en 55,3m. N6°14'O; Felicita Marcillo Alava en 76m. N0°0'E.
TECNICO RESPONSABLE	ING. JAVIER CHAREZ



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, que sello, rubrico y firmo como Notaria Interina de este cantón, A los **Trece** días del mes **Febrero** Del año **dos mil doce**.



AB. MARLENE VELEZ MACIAS
NOTARIA INTERINA

NOTARIA INTERINA
Ab. Marlene Vélez Macías

**ESPACIO
EN BLANCO**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL EMPALME, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Trece de Febrero de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato ADJUDICACIÓN en el Registro de PROPIEDADES de tomo 5 de fojas 4592 a 4605 con el número de inscripción 220 celebrado entre: ([SUBSECRETARIA DE TIERRAS Y REFORMA AGRARIA en calidad de ADJUDICADOR], [MARCILLO ALAVA ELIODORA ANDREA en calidad de ADJUDICATARIO]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	Actos
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	
XX	10640	ADJ(1)

DESCRIPCIÓN:

ADJ =ADJUDICACIÓN



Dr. Jhonny Alcívar Vélez
Registrador de la Propiedad.